

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 28/2531

นาย เอี่ยม สกุล ทอง แสง
นาย อัม กาก แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 298

โจทก์จำเลยมีที่นาติดต่อกัน โจทก์ใช้ทางเกวียนผ่านที่นาจำเลยไปยังที่นาโจทก์เป็นเวลาติดต่อกันมานานกว่า 30 ปี จำเลยหาสิทธิปิดกั้นทางเกวียนซึ่งโจทก์ใช้มาหลายสิบปีแล้วนั้นได้ไม่

หากจำเลยไม่ยอมเปิดทางดังกล่าว โจทก์ชอบที่จะดำเนินการบังคับคดีไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 298 ที่แก้ไขใหม่ โจทก์จะขอเป็นผู้จัดการเปิดทางเองโดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่ายหาได้ไม่.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยเปิดทางตามแนวทางเดิมที่โจทก์เคยใช้ มีความกว้าง 4 เมตร หากจำเลยไม่จัดการ ขอให้สั่งให้โจทก์เป็นผู้จัดการเปิดเองโดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย

จำเลยให้การว่า ในที่นาของจำเลยไม่มีทางกว้าง 4 เมตร ตัดผ่านไปสู่อู่ที่นาโจทก์ เส้นสีน้ำเงินในแผนที่ท้ายฟ้องนั้นเป็นทางเดินบนคันนากว้างประมาณ 50 เซนติเมตร สูงประมาณ 50 เซนติเมตรซึ่งจำเลยใช้เดินออกจากทางสาธารณะด้านทิศ

ตะวันออกเข้าสู่กระท่อมนาของตนกว่า 30 ปีแล้ว จำเลยไม่เคยปิดกั้นเส้นทางดังกล่าว โจทก์เข้าสู่ที่นาของโจทก์จากทางสาธารณะทางทิศตะวันออกของนาจำเลย ผ่านที่นานางคำ ทับทิมหิน เป็นทางกว้างประมาณ 4 เมตร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยเปิดทางในที่นาจำเลยกว้าง 3 เมตร

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...ปัญหามีว่า มีทางเกวียนสาธารณะผ่านที่นาโจทก์จำเลยหรือไม่นั้น ตัวโจทก์เบิกความยืนยันว่า มีทางเกวียนดังกล่าว กว้าง 3-4 เมตรจากบ้านโพนทรายไปบ้านนาแก้วผ่านที่นาจำเลยและที่นาโจทก์ นายหนูพันธ์ บุญแท้ นายสุข พลพวง นายสิงห์ ประดับศรี นายหอม กากแก้ว นางหนูเลื่อน ทับทิมหิน เบิกความเป็นพยานโจทก์ได้ความสอดคล้องกับคำเบิกความดังกล่าวของโจทก์ โดยเฉพาะนายหนูพันธ์อ้างว่า ทางเกวียนนี้มีมาตั้งแต่ครั้งปู่ ย่า ตา ยายส่วนจำเลยมีนายละม้าย หวังสุข นายเสือ วงษาสนธิ์ นายคำ (คนละคนกับนางคำ) ทับทิมหิน เบิกความเป็นพยานจำเลยสนับสนุนถ้อยคำของจำเลยว่า 'ไม่เคยมีทางตัดผ่านที่ดินของจำเลยไปถึงที่ดินโจทก์ สำหรับบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.1 นั้น กำหนดตำบลบ้านไทยบันทึกไว้ว่า วันที่ 30 ตุลาคม 2513 กำหนดได้รับแจ้งความจากนางดำรง ทองแสง ว่า นายอัม (จำเลย) นางกอน กากแก้ว ได้ปิดทางไปมาซึ่งเป็นทางที่นางดำรงไปทำนาตลอดมา กำหนดได้เรียกคู่กรณีและพยานทั้งสองฝ่ายมาสอบถามหาความจริงได้ความว่า ทางนี้เคยได้ใช้เป็นประจำตลอดมาตั้งแต่ครั้งปู่ ย่า ตา ยาย จึงไกล่เกลี่ยให้ตกลงกันให้ใช้ตามเดิม คือ ฤดูทำนาให้นำโคกระบือเข้าออกได้สะดวก ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว

ก็ให้ใช้ล้อเกวียนลากขึ้นได้เช่นเคย ทั้งสองฝ่ายตกลงยินยอมปฏิบัติตามคำไถ่เกลี้ย
จำเลยและนางดำรง (ภริยาโจทก์) ลงชื่อในฐานะคู่กรณีกำหนดลงชื่อในฐานะผู้ไถ่
เกลี้ย และมีราษฎรลงชื่อในฐานะพยานอีก 6 คน เอกสารฉบับนี้สนับสนุนข้อนำสืบ
ของโจทก์อย่างแจ่มชัดว่ามีทางเกวียนอยู่ในที่ดินของจำเลยจริงเพราะมีข้อความว่า
ฤดูเก็บเกี่ยวจำเลยให้ฝ่ายโจทก์ใช้ล้อเกวียนลากขึ้นได้เช่นเคยที่จำเลยนำสืบว่า
เอกสารหมายเลข 1 เป็นหลักฐานที่แสดงว่า กำหนดไถ่เกลี้ยกรณีที่ฝ่ายจำเลยและฝ่าย
โจทก์ต่างปิดเส้นทางในที่นาของตน กำหนดไถ่เกลี้ยให้ทั้งสองฝ่ายต่างเปิดทางที่ตน
ปิดไว้นั้นขัดแย้งกับข้อความในเอกสารนี้อย่างเห็นได้ชัดเพราะเอกสารนี้ระบุว่าฝ่าย
จำเลยเท่านั้นที่ปิดทางและกำหนดไถ่เกลี้ยให้จำเลยเปิดทางแต่เพียงฝ่ายเดียวพยาน
โจทก์จึงมีน้ำหนักมากกว่าพยานจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า มีทางเกวียนในที่นาของ
จำเลยตามเส้นสีน้ำเงินในแผนที่สังเขปหมายเลข 2 จริงดังที่โจทก์นำสืบ และที่ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยว่า ทางเกวียนดังกล่าวกว้างประมาณ 3 เมตรนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้อง
ด้วย จำเลยห้ามสิทธิปิดกั้นทางเกวียนดังกล่าวซึ่งโจทก์ใช้มาหลายสิบปีแล้วนั้นได้ไม่
ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์เป็นผู้จัดการเปิดทางในที่นา
จำเลยได้เองหากจำเลยไม่ยอมเปิดให้โดยให้จำเลยเสียค่าใช้จ่ายนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า
หากจำเลยขัดขึ้นปิดทางโดยวิธีด้านอื่น โจทก์ก็ชอบที่จะดำเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 298 ที่แก้ไขใหม่ โจทก์จะขอเป็นผู้จัดการ
เปิดทางเองหาได้ไม่'

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้สั่งโจทก์เป็นผู้จัดการเปิดทาง
เองโดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ